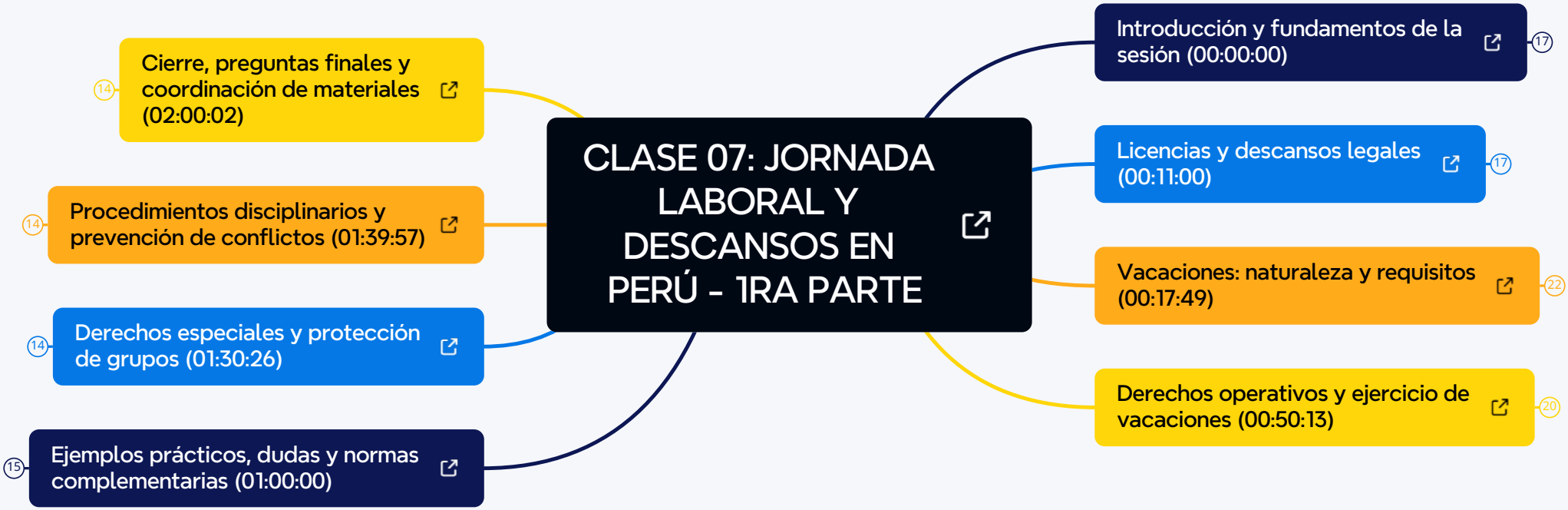
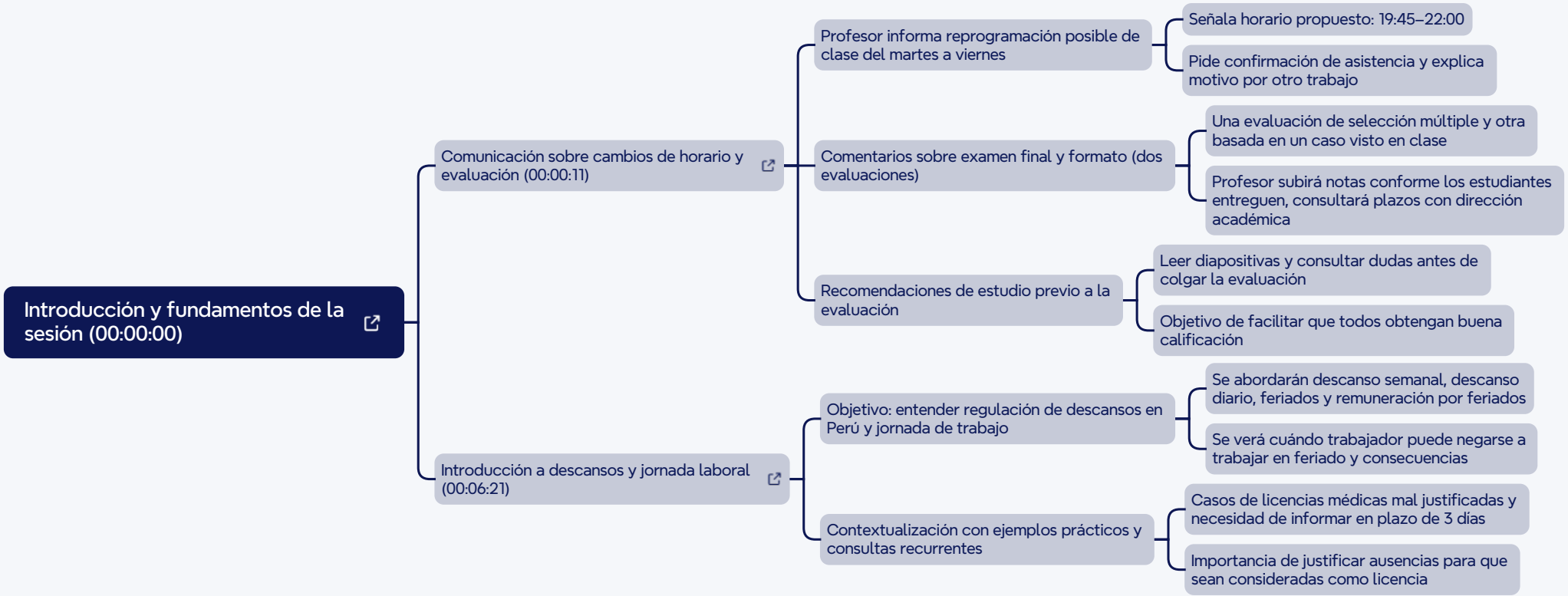
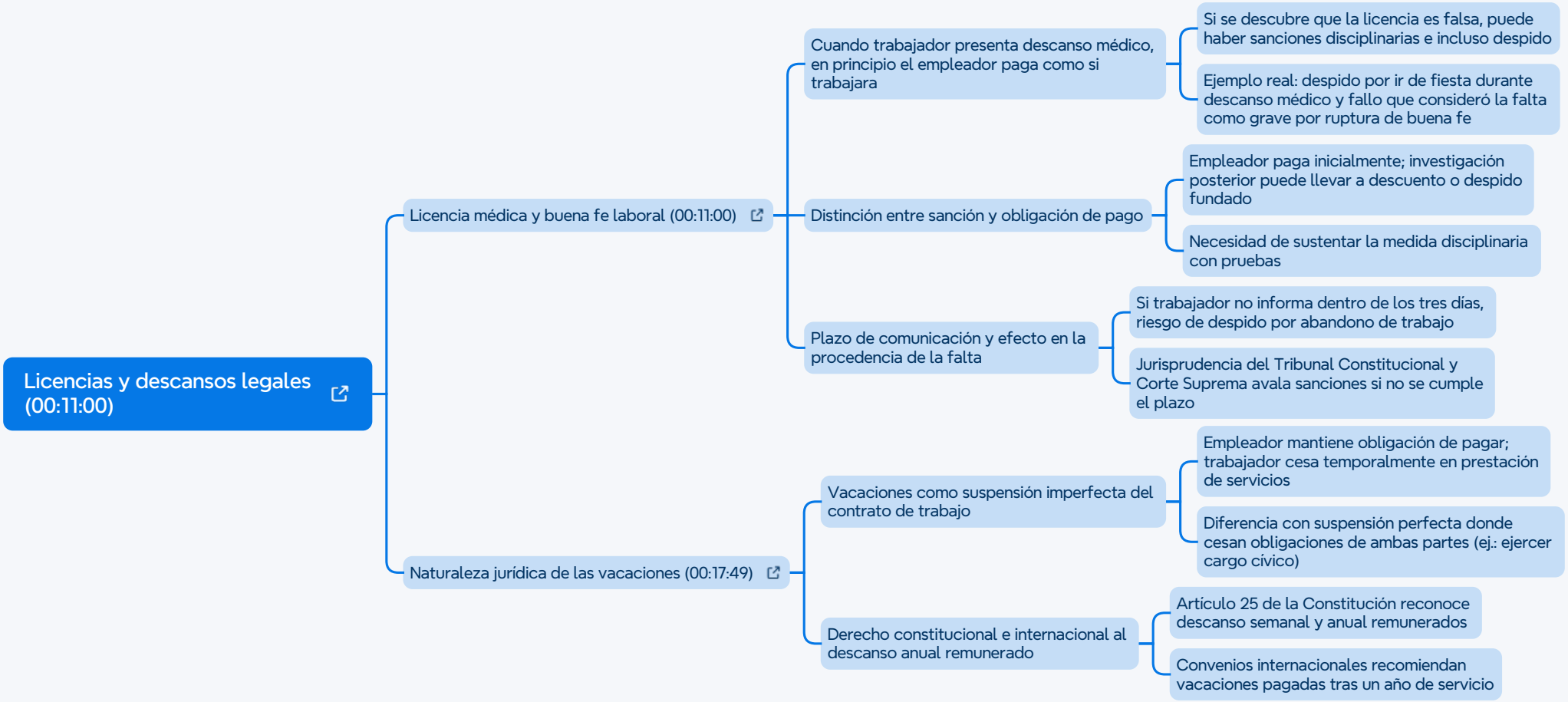
EDU MIN

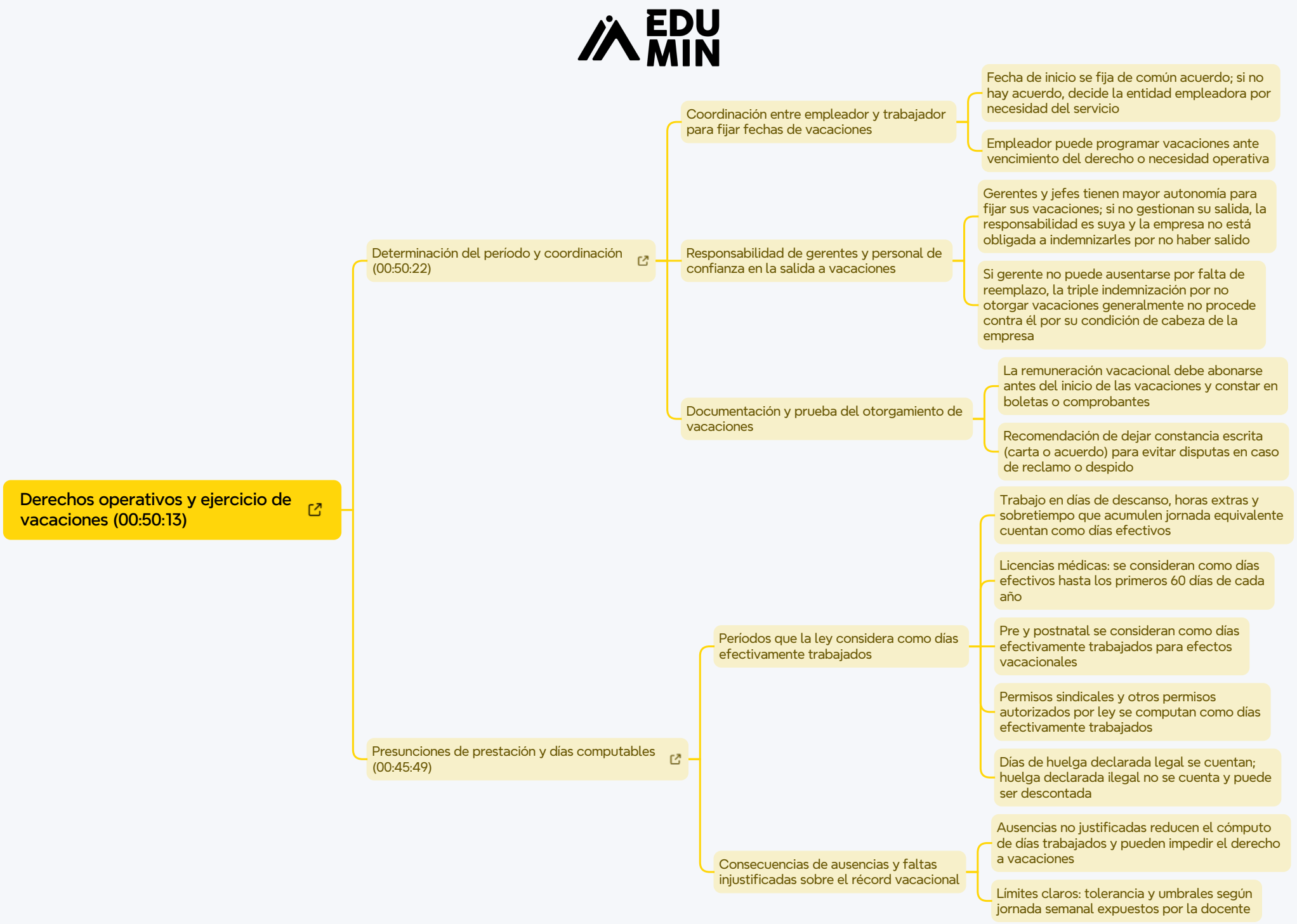

CLASE 07: JORNADA LABORAL Y DESCANSOS EN PERÚ - 1RA PARTE
Introducción y fundamentos de la sesión (00:00:00)
17
Licencias y descansos legales (00:11:00)
17
Vacaciones: naturaleza y requisitos (00:17:49)
22
Derechos operativos y ejercicio de vacaciones (00:50:13)
20
Cierre, preguntas finales y coordinación de materiales (02:00:02)
14
Procedimientos disciplinarios y prevención de conflictos (01:39:57)
14
Derechos especiales y protección de grupos (01:30:26)
14
Ejemplos prácticos, dudas y normas complementarias (01:00:00)
15

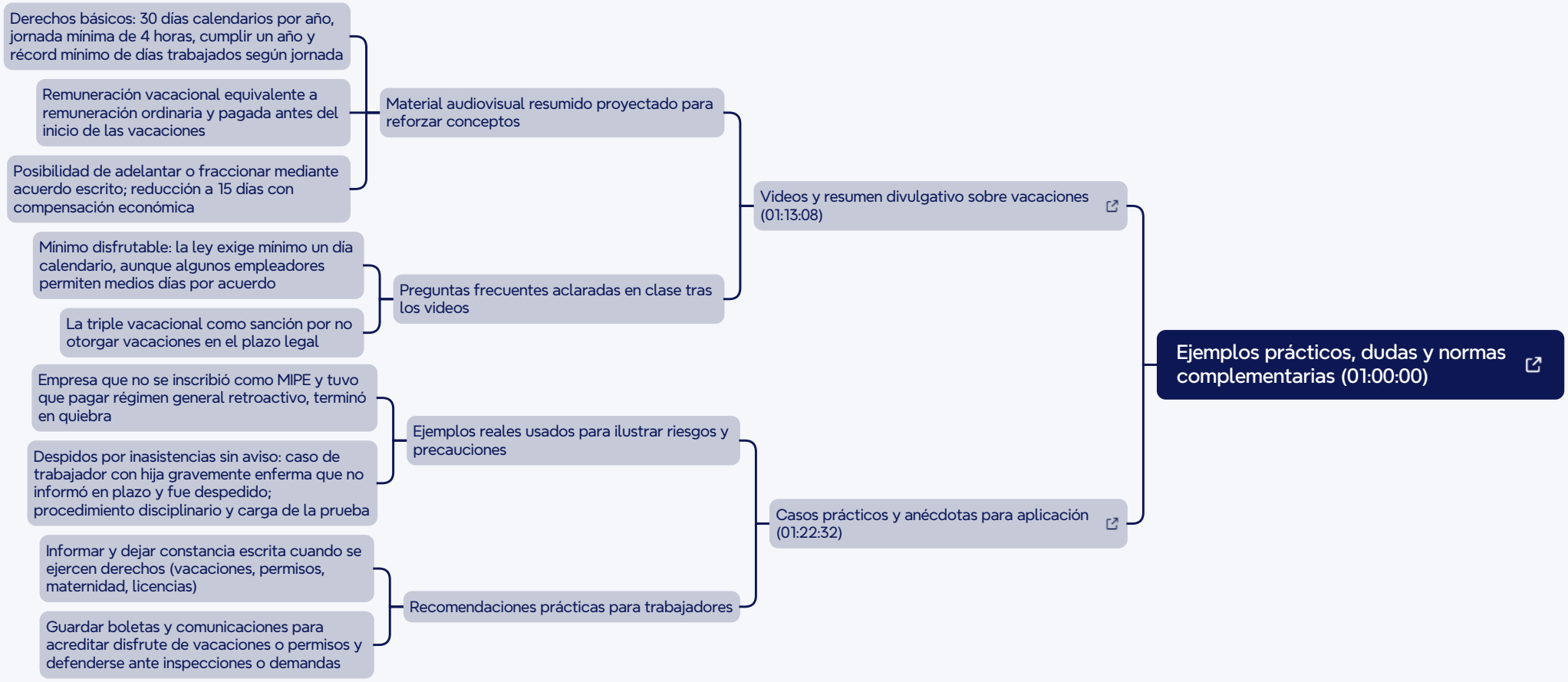

Introducción y fundamentos de la sesión (00:00:00)
Comunicación sobre cambios de horario y evaluación (00:00:11)
Profesor informa reprogramación posible de clase del martes a viernes
Señala horario propuesto: 19:45–22:00
Pide confirmación de asistencia y explica motivo por otro trabajo
Comentarios sobre examen final y formato (dos evaluaciones)
Una evaluación de selección múltiple y otra basada en un caso visto en clase
Profesor subirá notas conforme los estudiantes entreguen, consultará plazos con dirección académica
Recomendaciones de estudio previo a la evaluación
Leer diapositivas y consultar dudas antes de colgar la evaluación
Objetivo de facilitar que todos obtengan buena calificación
Introducción a descansos y jornada laboral (00:06:21)
Objetivo: entender regulación de descansos en Perú y jornada de trabajo
Se abordarán descanso semanal, descanso diario, feriados y remuneración por feriados
Se verá cuándo trabajador puede negarse a trabajar en feriado y consecuencias
Contextualización con ejemplos prácticos y consultas recurrentes
Casos de licencias médicas mal justificadas y necesidad de informar en plazo de 3 días
Importancia de justificar ausencias para que sean consideradas como licencia

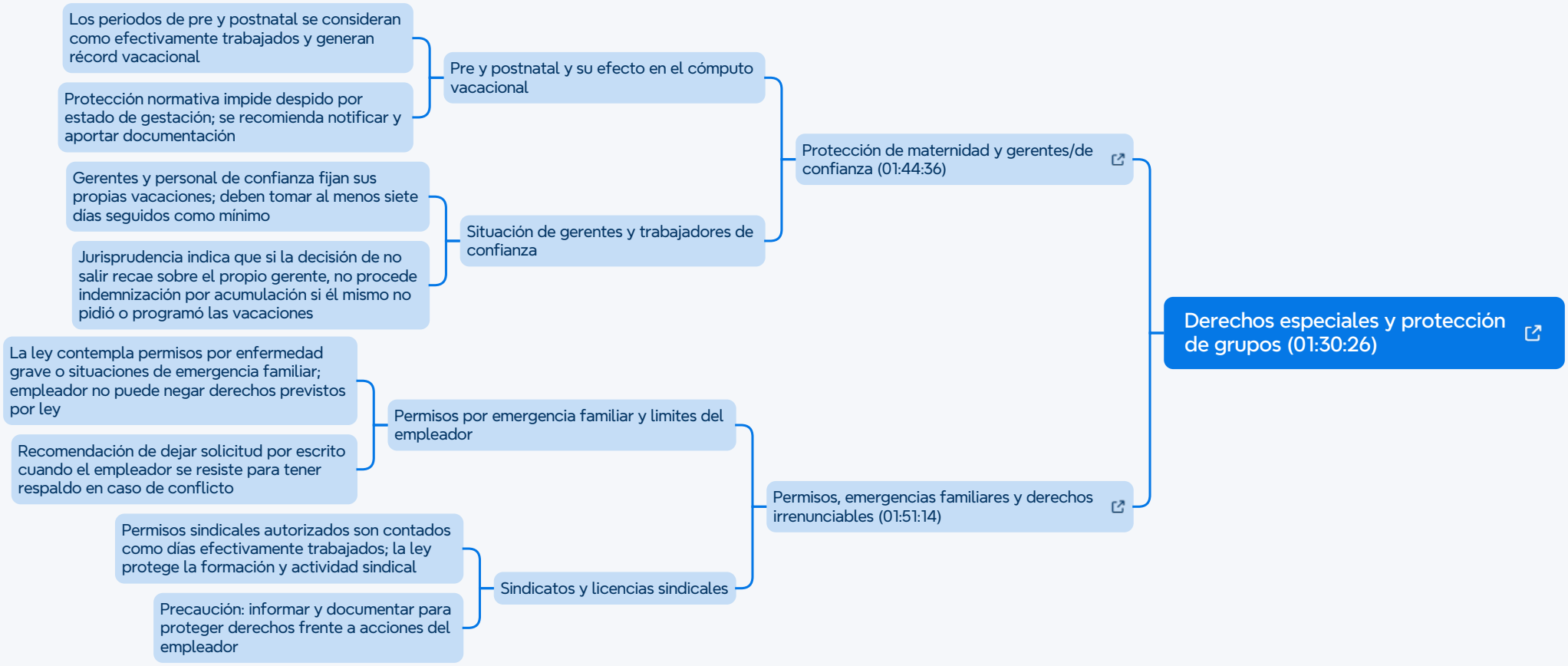

Licencias y descansos legales (00:11:00)
Licencia médica y buena fe laboral (00:11:00)
Cuando trabajador presenta descanso médico, en principio el empleador paga como si trabajara
Si se descubre que la licencia es falsa, puede haber sanciones disciplinarias e incluso despido
Ejemplo real: despido por ir de fiesta durante descanso médico y fallo que consideró la falta como grave por ruptura de buena fe
Distinción entre sanción y obligación de pago
Empleador paga inicialmente; investigación posterior puede llevar a descuento o despido fundado
Necesidad de sustentar la medida disciplinaria con pruebas
Plazo de comunicación y efecto en la procedencia de la falta
Si trabajador no informa dentro de los tres días, riesgo de despido por abandono de trabajo
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Corte Suprema avala sanciones si no se cumple el plazo
Naturaleza jurídica de las vacaciones (00:17:49)
Vacaciones como suspensión imperfecta del contrato de trabajo
Empleador mantiene obligación de pagar; trabajador cesa temporalmente en prestación de servicios
Diferencia con suspensión perfecta donde cesan obligaciones de ambas partes (ej.: ejercer cargo cívico)
Derecho constitucional e internacional al descanso anual remunerado
Artículo 25 de la Constitución reconoce descanso semanal y anual remunerados
Convenios internacionales recomiendan vacaciones pagadas tras un año de servicio

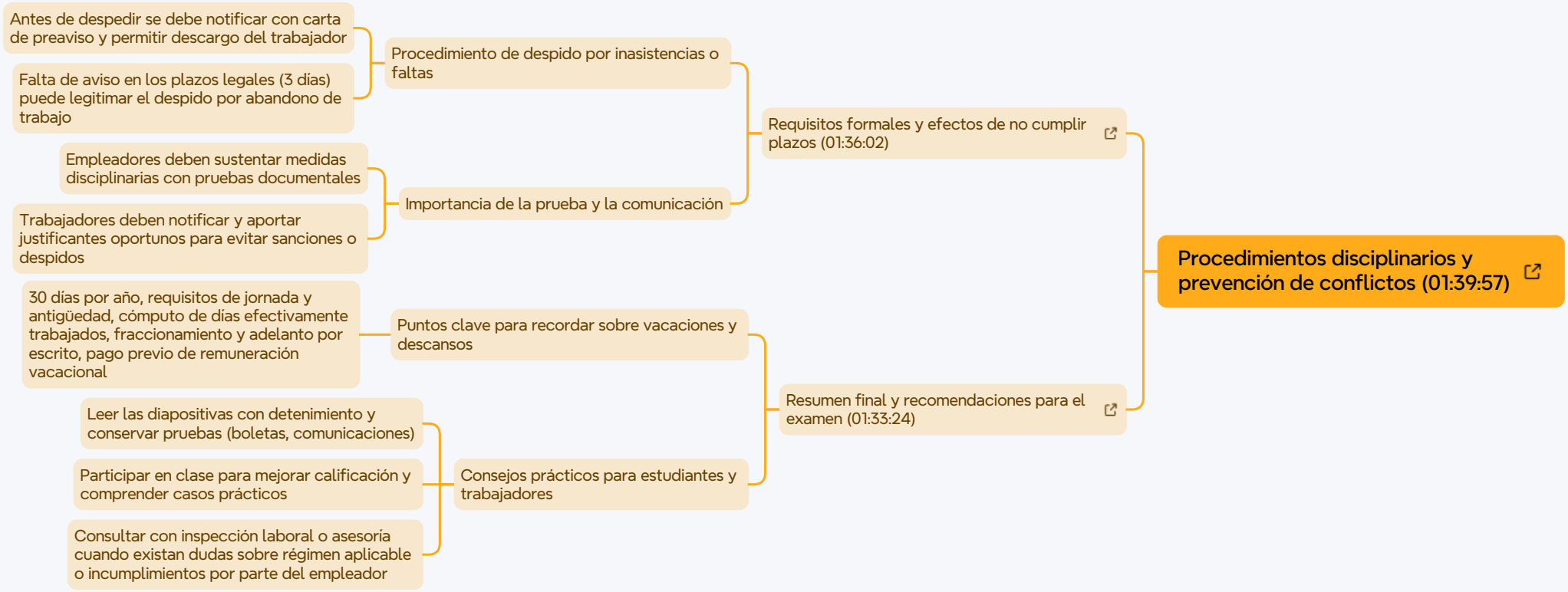
Vacaciones: naturaleza y requisitos (00:17:49)

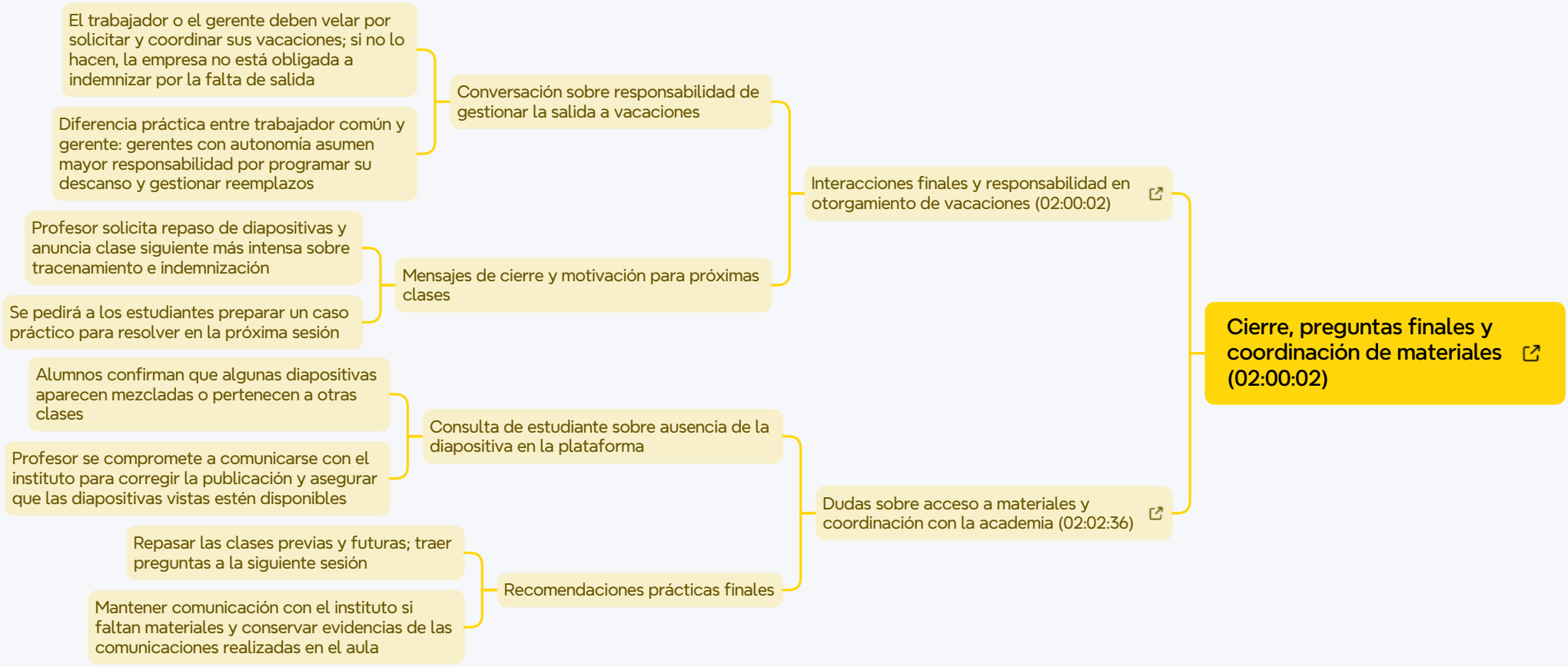
- Requisitos para acceder a vacaciones (00:30:51)
  - Jornada mínima y antigüedad como condiciones básicas
    - Debe trabajarse más de cuatro horas diarias para tener derecho a vacaciones
    - Es necesario acreditar un año de servicios y el récord mínimo de días efectivamente trabajados
  - Cómputo de días mínimos según régimen laboral
    - Trabajador con 6 días/semana: mínimo 260 días trabajados
    - Trabajador con 5 días/semana: mínimo 210 días trabajados
    - Jornadas de 3 o 4 días: tolerancia máxima de 10 faltas injustificadas en el período
  - Régimen MIPE y efecto retroactivo de la inscripción
    - El régimen MIPE rige desde el día de inscripción; antes de inscribirse la ley presume régimen general
    - Empresas que actúan como MIPE sin inscripción deben pagar prestaciones según régimen general y pueden enfrentar demandas costosas
- Duración y variaciones especiales (00:48:35)
  - Régimen general y régimen para MYPE/MIPE
    - Régimen general: 30 días calendarios de vacaciones por año completo de servicio
    - Empresas micro y pequeñas: esquema especial que puede reducir días o modificar condiciones, pero la inscripción debe estar vigente
  - Fraccionamiento, adelanto y venta de vacaciones
    - Posibilidad de adelantar días por acuerdo escrito entre empleador y trabajador
    - Vacaciones deben gozarse ininterrumpidamente salvo acuerdo escrito; primeras 15 días pueden fraccionarse en 7 y 8 días o disfrutarse continuos
    - Resto de 15 días puede gozarse en periodos inferiores a 7 días, mínimo un día calendario
    - Opción de reducir a 15 días a cambio de compensación económica por los días laborados
  - Efectos de no gozar vacaciones en plazo legal
    - Si no se disfruta dentro de los 12 meses siguientes al año que generó el derecho, el empleador adeuda la triple vacacional: remuneración por trabajo, remuneración vacacional y una indemnización equivalente a la remuneración vacacional


Derechos operativos y ejercicio de vacaciones (00:50:13)
Determinación del período y coordinación (00:50:22)
Coordinación entre empleador y trabajador para fijar fechas de vacaciones
Fecha de inicio se fija de común acuerdo; si no hay acuerdo, decide la entidad empleadora por necesidad del servicio
Empleador puede programar vacaciones ante vencimiento del derecho o necesidad operativa
Responsabilidad de gerentes y personal de confianza en la salida a vacaciones
Gerentes y jefes tienen mayor autonomía para fijar sus vacaciones; si no gestionan su salida, la responsabilidad es suya y la empresa no está obligada a indemnizarles por no haber salido
Si gerente no puede ausentarse por falta de reemplazo, la triple indemnización por no otorgar vacaciones generalmente no procede contra él por su condición de cabeza de la empresa
Documentación y prueba del otorgamiento de vacaciones
La remuneración vacacional debe abonarse antes del inicio de las vacaciones y constar en boletas o comprobantes
Recomendación de dejar constancia escrita (carta o acuerdo) para evitar disputas en caso de reclamo o despido
Presunciones de prestación y días computables (00:45:49)
Períodos que la ley considera como días efectivamente trabajados
Trabajo en días de descanso, horas extras y sobretiempo que acumulen jornada equivalente cuentan como días efectivos
Licencias médicas: se consideran como días efectivos hasta los primeros 60 días de cada año
Pre y postnatal se consideran como días efectivamente trabajados para efectos vacacionales
Permisos sindicales y otros permisos autorizados por ley se computan como días efectivamente trabajados
Días de huelga declarada legal se cuentan; huelga declarada ilegal no se cuenta y puede ser descontada
Consecuencias de ausencias y faltas injustificadas sobre el récord vacacional
Ausencias no justificadas reducen el cómputo de días trabajados y pueden impedir el derecho a vacaciones
Límites claros: tolerancia y umbrales según jornada semanal expuestos por la docente


Ejemplos prácticos, dudas y normas complementarias (01:00:00)
Videos y resumen divulgativo sobre vacaciones (01:13:08)
Material audiovisual resumido proyectado para reforzar conceptos
Derechos básicos: 30 días calendarios por año, jornada mínima de 4 horas, cumplir un año y récord mínimo de días trabajados según jornada
Remuneración vacacional equivalente a remuneración ordinaria y pagada antes del inicio de las vacaciones
Posibilidad de adelantar o fraccionar mediante acuerdo escrito; reducción a 15 días con compensación económica
Preguntas frecuentes aclaradas en clase tras los videos
Mínimo disfrutable: la ley exige mínimo un día calendario, aunque algunos empleadores permiten medios días por acuerdo
La triple vacacional como sanción por no otorgar vacaciones en el plazo legal
Casos prácticos y anécdotas para aplicación (01:22:32)
Ejemplos reales usados para ilustrar riesgos y precauciones
Empresa que no se inscribió como MIPE y tuvo que pagar régimen general retroactivo, terminó en quiebra
Despidos por inasistencias sin aviso: caso de trabajador con hija gravemente enferma que no informó en plazo y fue despedido; procedimiento disciplinario y carga de la prueba
Recomendaciones prácticas para trabajadores
Informar y dejar constancia escrita cuando se ejercen derechos (vacaciones, permisos, maternidad, licencias)
Guardar boletas y comunicaciones para acreditar disfrute de vacaciones o permisos y defenderse ante inspecciones o demandas


Derechos especiales y protección de grupos (01:30:26)
Protección de maternidad y gerentes/de confianza (01:44:36)
Pre y postnatal y su efecto en el cómputo vacacional
Los periodos de pre y postnatal se consideran como efectivamente trabajados y generan récord vacacional
Protección normativa impide despido por estado de gestación; se recomienda notificar y aportar documentación
Situación de gerentes y trabajadores de confianza
Gerentes y personal de confianza fijan sus propias vacaciones; deben tomar al menos siete días seguidos como mínimo
Jurisprudencia indica que si la decisión de no salir recae sobre el propio gerente, no procede indemnización por acumulación si él mismo no pidió o programó las vacaciones
Permisos, emergencias familiares y derechos irrenunciables (01:51:14)
Permisos por emergencia familiar y limites del empleador
La ley contempla permisos por enfermedad grave o situaciones de emergencia familiar; empleador no puede negar derechos previstos por ley
Recomendación de dejar solicitud por escrito cuando el empleador se resiste para tener respaldo en caso de conflicto
Sindicatos y licencias sindicales
Permisos sindicales autorizados son contados como días efectivamente trabajados; la ley protege la formación y actividad sindical
Precaución: informar y documentar para proteger derechos frente a acciones del empleador


Procedimientos disciplinarios y prevención de conflictos (01:39:57)
Requisitos formales y efectos de no cumplir plazos (01:36:02)
Procedimiento de despido por inasistencias o faltas
Antes de despedir se debe notificar con carta de preaviso y permitir descargo del trabajador
Falta de aviso en los plazos legales (3 días) puede legitimar el despido por abandono de trabajo
Importancia de la prueba y la comunicación
Empleadores deben sustentar medidas disciplinarias con pruebas documentales
Trabajadores deben notificar y aportar justificantes oportunos para evitar sanciones o despidos
Resumen final y recomendaciones para el examen (01:33:24)
Puntos clave para recordar sobre vacaciones y descansos
30 días por año, requisitos de jornada y antigüedad, cómputo de días efectivamente trabajados, fraccionamiento y adelanto por escrito, pago previo de remuneración vacacional
Consejos prácticos para estudiantes y trabajadores
Leer las diapositivas con detenimiento y conservar pruebas (boletas, comunicaciones)
Participar en clase para mejorar calificación y comprender casos prácticos
Consultar con inspección laboral o asesoría cuando existan dudas sobre régimen aplicable o incumplimientos por parte del empleador


Cierre, preguntas finales y coordinación de materiales (02:00:02)
Interacciones finales y responsabilidad en otorgamiento de vacaciones (02:00:02)
Conversación sobre responsabilidad de gestionar la salida a vacaciones
El trabajador o el gerente deben velar por solicitar y coordinar sus vacaciones; si no lo hacen, la empresa no está obligada a indemnizar por la falta de salida
Diferencia práctica entre trabajador común y gerente: gerentes con autonomía asumen mayor responsabilidad por programar su descanso y gestionar reemplazos
Mensajes de cierre y motivación para próximas clases
Profesor solicita repaso de diapositivas y anuncia clase siguiente más intensa sobre tracenamiento e indemnización
Se pedirá a los estudiantes preparar un caso práctico para resolver en la próxima sesión
Dudas sobre acceso a materiales y coordinación con la academia (02:02:36)
Consulta de estudiante sobre ausencia de la diapositiva en la plataforma
Alumnos confirman que algunas diapositivas aparecen mezcladas o pertenecen a otras clases
Profesor se compromete a comunicarse con el instituto para corregir la publicación y asegurar que las diapositivas vistas estén disponibles
Recomendaciones prácticas finales
Repasar las clases previas y futuras; traer preguntas a la siguiente sesión
Mantener comunicación con el instituto si faltan materiales y conservar evidencias de las comunicaciones realizadas en el aula